

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Entre:

PIXELMIRACLE LDA., sociedade comercial registada na Conservatória do Registo Comercial sob o número de identificação de pessoa coletiva 518.758.176, com sede social sita na Avenida do Brasil, n.º 43, 6 Dto., 1700-062 Lisboa, com o capital social de 200.000,00€ (duzentos mil euros), neste ato devidamente representada por Carlos Nelson Fernandes de Sá e Mohammad Jibon, ambos na qualidade de Gerentes da Sociedade, com poderes para o ato, adiante designada por **"EMPRESA"**.

E

ABC Restaurant, sociedade comercial registada na Conservatória do Registo Comercial sob o número de identificação de pessoa coletiva **123456789**, contactável através do email **abc@gmail.com** e telefone **912345678**, adiante designada por **"ESTABELECIMENTO"**.

CONSIDERANDO QUE

- A. A EMPRESA disponibiliza serviços destinados a facilitar a comercialização, venda e fornecimento de bens alimentares, bebidas e/ou outros produtos do ESTABELECIMENTO aos respetivos clientes.
- B. Os serviços incluem, nomeadamente, geração de leads, processamento de pagamentos, comercialização, assistência operacional e outros.
- C. A EMPRESA detém uma plataforma digital acessível através do website e da aplicação móvel DeliGo.
- D. O ESTABELECIMENTO pretende alargar o seu canal de distribuição através da Plataforma.
- E. As Partes reconhecem vantagens mútuas na celebração do presente Contrato.

Como as PARTES concordam e desejam estabelecer os termos e condições aplicáveis a esta relação jurídica, o presente Contrato de Prestação de Serviços é celebrado livremente e de boa-fé.

1. OBJETO

- 1.1. O presente Contrato regula a prestação, pela EMPRESA, ao ESTABELECIMENTO, de serviços destinados a facilitar a comercialização, venda e fornecimento de produtos através da Plataforma DeliGo.
- 1.2. O ESTABELECIMENTO compromete-se a disponibilizar toda a documentação e informação necessárias à execução dos serviços.
- 1.3. A EMPRESA desenvolverá os seus serviços com diligência e dedicação.

2. PLATAFORMA DA EMPRESA

- 2.1. Para utilizar os Serviços, o ESTABELECIMENTO deverá criar uma conta na Plataforma e instalar a aplicação móvel disponível em <https://deligo.pt/food>.
- 2.2. A aplicação constitui o principal ponto de contacto entre as Partes.
- 2.3. O ESTABELECIMENTO poderá gerir produtos, preços e demais condições comerciais através da Plataforma.

3. REGIME

3.1. A EMPRESA prestará os seus Serviços remotamente através da Plataforma.

3.2. O ESTABELECIMENTO autoriza a receção de pedidos, venda de produtos e processamento de pagamentos através da Plataforma.

3.3. A EMPRESA cobrará uma taxa de serviço de 15% sobre cada pedido vendido através da Plataforma.

4. REMUNERAÇÃO, FATURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS

4.1. A Plataforma atua como intermediária no processamento de pagamentos.

4.2. Até ao dia 5 de cada mês, a EMPRESA enviará um relatório detalhado das transações processadas.

4.3. A liquidação dos valores devidos será efetuada por transferência bancária com periodicidade bi-semanal.

4.4. Em caso de devoluções, cancelamentos ou fraudes, poderão ser efetuados ajustes nos montantes a liquidar.

5. INSTRUMENTOS

5.1. A EMPRESA poderá disponibilizar ao ESTABELECIMENTO um dispositivo eletrónico portátil.

5.2. O dispositivo permanecerá sempre propriedade da EMPRESA.

5.3. Em caso de perda, roubo ou dano, poderá ser cobrada uma taxa de 120,00€.

6. OBRIGAÇÕES DO ESTABELECIMENTO

O ESTABELECIMENTO compromete-se, entre outras obrigações, a:

- a) Garantir a veracidade e legalidade das informações inseridas na Plataforma.
- b) Preparar e disponibilizar os produtos com qualidade e pontualidade.
- c) Cumprir toda a legislação aplicável à sua atividade.
- d) Responder de forma diligente às reclamações dos Clientes.

7. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA TÉCNICA

O ESTABELECIMENTO atua com plena autonomia técnica, organizativa e funcional, inexistindo qualquer relação de subordinação jurídica com a EMPRESA.

8. DESPESAS

Todas as despesas incorridas pelo ESTABELECIMENTO serão da sua exclusiva responsabilidade, salvo aprovação prévia por escrito da EMPRESA.

9. RESPONSABILIDADE E LIMITAÇÃO

A responsabilidade da EMPRESA limita-se aos danos diretos e comprovados decorrentes de dolo ou negligência grave.

10. CONFIDENCIALIDADE

O ESTABELECIMENTO compromete-se a manter confidenciais todas as informações a que tenha acesso no âmbito do presente Contrato.

11. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todos os direitos de propriedade intelectual sobre a Plataforma são da titularidade exclusiva da EMPRESA.

12. DADOS PESSOAIS

As Partes comprometem-se a cumprir integralmente o Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) e demais legislação aplicável.

13. COMUNICAÇÕES

As comunicações entre as Partes poderão ser efetuadas através da App, email ou correio registado.

14. BOM NOME

As Partes comprometem-se a preservar o bom nome e reputação uma da outra.

15. DURAÇÃO E DENÚNCIA DO CONTRATO

O presente Contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura e mantém-se em vigor até denúncia por qualquer das Partes.

16. RESOLUÇÃO POR INCUMPRIMENTO

A EMPRESA poderá resolver o presente Contrato em caso de incumprimento culposo do ESTABELECIMENTO.

17. INVALIDADE PARCIAL

A invalidade de qualquer disposição não afetará a validade das restantes cláusulas.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. O presente Contrato rege-se pela lei portuguesa.

18.2. O foro competente é o da Comarca de Lisboa.

18.3. Em caso de discrepância entre versões, prevalecerá a versão portuguesa.

Executado em **10/05/2026**, em duas vias, destinando-se uma cópia a cada uma das Partes.

Em representação do ESTABELECIMENTO:

ABC Restaurant